

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 250/2533

นายปรีชา พรเจริญโรจน์

โจทก์

นายหลาบหรือกุหลาบ พลับปลั้โพธิ์

จำเลย

นายหลาบหรือกุหลาบ พลับปลั้โพธิ์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 263)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 4852,4853 ที่ดินตั้งอยู่ในเขตตำบลบางโพธิ์ อำเภอมะนัง (บ้านบ่อ) จังหวัดสมุทรสาคร และชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 16,000 บาทให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการนำที่ดินที่จำเลยบุกรุกไปให้ผู้อื่นเช่าอัตราปีละ 4,000 บาท นับจากปีพ.ศ. 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 246,245)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลักประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 212,218)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับค่าเสียหายอีกปีละสี่พันบาท นับจากพ.ศ. 2526 เป็นเวลาเจ็ดปีมาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับค่าเสียหายอีกปีละสี่พันบาท นับจากพ.ศ. 2526 เป็นเวลาเจ็ดปีมาวางจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>